Huapërdorje pa shpërblim e pajisjes estetike

Për studimin e protokolleve, trajnimin dhe provën operative

Kontrata nr. ..... · Data: ..... / ..... / ..... · Vendi: Tiranë

Palët kontraktuese

1 · DHËNËSI NË HUAPËRDORJE

KREA Sh.p.k. — NIPT M41917018R — me seli në Rruga Donika Kastrioti 3, Kisha Apostolike e Re, Hyrja 2, Kati 1, Ap. 1, Nr. 1, Tiranë.
Përfaqësuar nga ....., në cilësinë e .....

*Në vijim «Dhënësi». Markat **NIPEC** dhe **KREA** i përkasin Dhënësit ose shoqërive të të njëjtit grup: çdo referim ndaj NIPEC në këtë kontratë kuptohet si referim ndaj Dhënësit.*

2 · MARRËSI NË HUAPËRDORJE

MEDICAL SPA GROUP AE — shoqëri me përgjegjësi të kufizuar — NIPT/NUIS L81309070J — Rruga Ymer Kurti, Qendra Tregtare Olimpia, Njësia Bashkiake nr. 5, Tiranë.
Përfaqësuar nga ....., në cilësinë e .....

Në vijim «Marrësi».

Palët bien dakord si vijon.

1 Objekti, pajisja dhe vlera

1.1 Dhënësi i jep Marrësit në përdorim të përkohshëm dhe pa shpërblim pajisjen estetike të përshkruar në tabelën e mëposhtme (në vijim «Pajisja»).

TË DHËNAT	VLERA
Modeli	**Multishape Afrodite VS++**
Numri serial	**YD400337**
Aksesorët e dorëzuar	4 manipola · njësia e ushqimit elektrik
Prodhuesi	.....
Markimi dhe konformiteti	.....
Vlera e zëvendësimit *vetëm për qëllimet e neneve 7 dhe 8*	**€ .....**

1.2 Pajisja jepet **pa shpërblim**, vetëm për studimin e protokolleve të punës, prova operative, demonstrime teknike dhe trajnim profesional të brendshëm. Kjo kontratë **nuk është shitje dhe nuk është qira**, nuk transferon pronësinë dhe nuk krijon asnjë detyrim për blerje.

1.3 Përdorimi për **trajtime me pagesë** mbi klientë nuk lejohet. Palët mund ta autorizojnë vetëm me marrëveshje të veçantë me shkrim që përcakton kushtet profesionale, të sigurisë, përgjegjësitë **dhe kushtet ekonomike**: nga data e asaj marrëveshjeje marrëdhënia pushon së qeni pa shpërblim dhe zbatohen kushtet e rëna dakord.

1.4 Së bashku me Pajisjen, Dhënësi dorëzon **manualin e përdorimit** dhe **dokumentacionin e konformitetit** të prodhuesit. Marrësi e vërteton marrjen në Shtojcën 2.

2 Pronësia, vendndodhja dhe identifikimi

2.1 Pronësia e Pajisjes mbetet e Dhënësit. Nëse Pajisja i përket një të treti ose është objekt qiraje financiare, pronari është: ..... Dhënësi deklaron se ka të drejtën ligjore ta japë Pajisjen në

përdorim. Marrësi nuk mund ta shesë, ta lërë peng, ta japë me qira ose në nënhuapërdorje, as t'ua kalojë të tretëve.

2.2 Pajisja përdoret vetëm në: qendra ..... — adresa e instalimit ..... Çdo zhvendosje kërkon autorizim paraprak me shkrim të Dhënësit.

2.3 Marrësi **nuk heq dhe nuk ndryshon** pllakat, markimet, numrin serial dhe shenjat identifikuese, dhe **nuk vendos marka të vetat** mbi Pajisjen.

3 Afati dhe përfundimi

Data e dorëzimit	..... / ..... / .....
Data e parashikuar e kthimit	..... / ..... / .....
Kohëzgjatja në ditë kalendarike	..... ditë

3.1 Huapërdorja ka afatin e treguar më sipër. Në mungesë të datës së kthimit, afati është **30 ditë** nga dorëzimi. Çdo zgjatje kërkon marrëveshje me shkrim të të dyja Palëve.

3.2 Dhënësi mund të kërkojë kthimin me njoftim me shkrim të paktën **10 ditë** kalendarike përpara. Marrësi mund të heqë dorë me njoftim me shkrim **5 ditë** përpara, përveç rastit kur Palët bien dakord për një kthim më të hershëm.

3.3 Në rast rreziku të rëndë për sigurinë, përdorimi të paautorizuar, cenimi të së drejtës së pronësisë ose shkelje thelbësore të kontratës, Pala e dëmtuar mund të kërkojë **pezullimin e menjëhershëm të përdorimit**; kthimi organizohet pa vonesë të pajustifikuar.

3.4 Kontrata zgjidhet automatikisht nëse Marrësi ndërpret veprimtarinë, i nënshtrohet procedurave të falimentit ose likuidimit, ose humbet lejet e nevojshme për ushtrimin e veprimtarisë. Në këtë rast Pajisja kthehet brenda **10 ditëve**.

4 Dorëzimi dhe gjendja fillestare i rishikuar

4.1 Me nënshkrimin e kësaj kontrate, dhe me kusht që dorëzimi fizik të ketë ndodhur në datën e treguar në nenin 3, Marrësi **vërteton se ka marrë** Pajisjen dhe aksesorët e nenit 1.1. Nëse dorëzimi ndodh pas nënshkrimit, Palët konfirmojnë me shkrim datën dhe marrjen efektive, edhe me e-mail.

4.2 **Gjendja në dorëzim.** Në dorëzim Palët plotësojnë **Shtojcën 2** dhe bëjnë **fotografi të datuara, në prani të të dyja Palëve**, të Pajisjes dhe të çdo manipoli. Fotografitë i bashkëlidhen kësaj kontrate dhe përbëjnë gjendjen e referencës për çdo pretendim të mëvonshëm.

> **PSE FOTOGRAFI NË DORËZIM**
> Neni 10 parashikon fotografi në **kthim**. Pa fotografi në **dorëzim** nuk ka term krahasimi, dhe asnjëra nga Palët nuk mund të provojë nëse një dëm është i ri apo ekzistues. Të dyja seritë e fotografive u shërbejnë të dyjave.

4.3 Rezervat e Marrësit për gjendjen e dukshme në dorëzim: ..... Ky konfirmim nuk përjashton defekte të fshehura ose prodhimi që mund të provohen më vonë.

5 Operatorët dhe certifikimi i ri

5.1 Dhënësi organizon **trajnimin fillestar** të operatorëve dhe vë në dispozicion dokumentacionin për një përdorim të sigurt.

5.2 **Përdorimi i Pajisjes u rezervohet operatorëve që zotërojnë Certifikatë Operatori NIPEC në fuqi**, të emëruar në Shtojcën 1. Marrësi pengon përdorimin nga çdo person tjetër.

5.3 **Standardi NIPEC** për Pajisjen — protokollet, rregullat operative dhe kushtet e përdorimit konform — është pjesë përbërëse e kësaj kontrate dhe i dorëzohet Marrësit në datën e dorëzimit.

5.4 Dëmet që rrjedhin nga përdorimi prej **operatori pa Certifikatë** në fuqi mbeten në ngarkim të Marrësit.

6 Rregullat e përdorimit dhe siguria

6.1 Marrësi respekton manualet, indikacionet dhe kundërindikacionet si dhe protokollet e prodhuesit; mban një mjedis të përshtatshëm; nuk e modifikon dhe nuk e hap Pajisjen.

6.2 Marrësi është përgjegjës për informimin e personave që i nënshtrohen provës, për marrjen e pëlqimeve të nevojshme, për verifikimin e kundërindikacioneve dhe për ruajtjen e dokumentacionit, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm.

6.3 Çdo incident, keqfunksionim ose dyshim për rrezik i njoftohet Dhënësit **menjëherë dhe me shkrim**; përdorimi pezullohet deri në verifikimin dhe udhëzimet e dokumentuara të teknikut të autorizuar.

7 Mirëmbajtja, defektet, dëmet dhe humbja

7.1 Marrësi kryen pastrimin dhe kujdesin e zakonshëm sipas manualit. Ndërhyrjet teknike, kalibrimi dhe riparimet kryhen **vetëm nga asistenca e autorizuar**, në bashkërendim me Dhënësin.

7.2 Marrësi përgjigjet për dëmet e provuara nga goditjet, lagështira e papërshtatshme, pakujdesia, përdorimi në kundërshtim me protokollet, ndërhyrjet e paautorizuara, humbja ose mosruajtja, në masën që i atribuohen veprimeve ose mosveprimeve të tij.

7.3 **Vjedhja, zjarri dhe ngjarjet.** Në rast vjedhjeje, grabitjeje, zjarri ose ngjarjeje natyrore, Marrësi **bën kallëzim brenda 24 orëve** dhe i dërgon Dhënësit një kopje brenda **48 orëve**. Në rast humbjeje totale ose dëmi të pariparueshëm që nuk i atribuohet Dhënësit, detyrohet **vlera e zëvendësimit** e nenit 1.1, duke zbritur shumën e paguar nga sigurimi.

7.4 Dhënësi përgjigjet, sipas legjislacionit të zbatueshëm, për defektet ekzistuese, të fshehura ose të prodhimit që nuk janë shkaktuar nga Marrësi, si dhe për mangësitë në dokumentacionin që është i detyruar të japë. **Konsumi normal nuk është dëm i rimbursueshëm.**

7.5 Në rast defekti Palët dokumentojnë gjendjen dhe, nëse shkaku është i kontestuar, kërkojnë vlerësimin e një tekniku të autorizuar ose të një eksperti të pavarur të pranuar nga të dyja. Shpenzimet i përballon Pala përgjegjëse sipas shkakut të konstatuar; në mungesë të këtij konstatimi, Palët bien dakord me shkrim para çdo ndërhyrjeje.

8 Dëmet ndaj personave dhe sigurimi i rishikuar

8.1 Secila Palë përgjigjet për dëmet e shkaktuara nga shkeljet e veta, sipas legjislacionit të zbatueshëm. Marrësi është përgjegjës për veprimet e operatorëve të vet dhe për provat e kryera në ambientet e veta kur dëmi rrjedh nga përdorimi i papërshtatshëm ose nga mosrespektimi i protokolleve. Dhënësi nuk përjashtohet nga përgjegjësitë që ligji i ngarkon për defekte ose për veprime të vetat.

8.2 · KUSHT PËR PROVAT MBI PERSONA

Asnjë provë mbi persona nuk mund të kryhet pa një policë sigurimi të përgjegjësisë civile dhe profesionale në fuqi, të treguar më poshtë dhe kopja e së cilës i dorëzohet Dhënësit.

Polica nr.	.....
Shoqëria e sigurimit	.....
Masa e dëmshpërblimit	€ .....
Afati i mbulimit	nga ..... / ..... / ..... deri ..... / ..... / .....

Derisa këto fusha të mos jenë plotësuar, Pajisja mund të përdoret **vetëm për prova teknike pa persona**.

9 Prona intelektuale, konfidencialiteti dhe të dhënat

9.1 Protokollet, manualet, materialet e trajnimit dhe metodologjitë në pronësi të Dhënësit ose të titullarëve përkatës nuk mund të kopjohen, publikohen, shpërndahen as të përdoren për trajnimin e të tretëve pa autorizim me shkrim të titullarit të së drejtës.

9.2 Marrësi u lejon aksesin punonjësve të vet të autorizuar vetëm në masën e nevojshme për qëllimet e kontratës. Palët ruajnë konfidencialitetin e informacioneve jopublike dhe përpunojnë të dhënat personale, përfshirë ato

të klientëve, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm.

10 Kthimi i Pajisjes

10.1 Në përfundim të përdorimit Palët caktojnë datën dhe vendin e kthimit dhe e dokumentojnë sipas **Shtojcës 3**. Pajisja kthehet e plotë me aksesorët e dorëzuar, e pastër, e fikur dhe në gjendje të mirë pune, duke marrë parasysh konsumin normal.

10.2 Transporti fillestar në ngarkim të .....; transporti i kthimit në ngarkim të ..... Çmontimi, paketimi, transporti dhe marrja në dorëzim kryhen sipas udhëzimeve të sigurisë. Rreziku gjatë transportit bie mbi Palën që e organizon, brenda kufijve të përgjegjësisë së saj, përveç marrëveshjes së ndryshme me shkrim.

10.3 Mospërputhjet dhe dëmet e kontestuara dokumentohen me shkrim, me **fotografi** dhe përshkrim në Shtojcën 3, **në krahasim me fotografitë e dorëzimit** sipas nenit 4.2. Nënshkrimi për marrjen fizike nuk nënkupton pranim përgjegjësie për një dëm të kontestuar.

11 Njoftimet, gjuha, ligji dhe mosmarrëveshjet i rishikuar

	E-MAIL	TELEFON
Dhënësi	.....	.....
Marrësi	.....	.....

11.1 Njoftimet kontraktore bëhen me shkrim në adresat e treguara më sipër. Çdo ndryshim njoftohet pa vonesë.

11.2 **Gjuha.** Kjo kontratë hartohet në gjuhën shqipe. Në rast se përgatitet edhe në italisht ose anglisht, **në rast mospërputhjeje mbizotëron versioni .....**.

11.3 Kontrata rregullohet nga **legjislacioni i Republikës së Shqipërisë**. Palët përpiqen t'i zgjidhin mosmarrëveshjet me negociata brenda **15 ditëve** nga njoftimi me shkrim; në mungesë marrëveshjeje i drejtohen gjykatave kompetente sipas ligjit.

11.4 Çdo ndryshim bëhet me shkrim dhe nënshkruhet nga të dyja Palët. **Shtojcat 1, 2 dhe 3** janë pjesë përbërëse e kontratës, së bashku me Standardin NIPEC të nenit 5.3. Kontrata hartohet në dy origjinale me vlerë të barabartë, një për secilën Palë.

PËR T'U PLOTËSUAR PARA NËNSHKRIMIT

Përfaqësuesit dhe cilësitë · prodhuesi dhe markimi (neni 1.1) · **vlera e zëvendësimit** (neni 1.1) · datat e dorëzimit dhe të kthimit (neni 3) · qendra dhe adresa e instalimit (neni 2.2) · **të dhënat e policës** (neni 8.2) · kontaktet (neni 11) · **gjuha mbizotëruese** (neni 11.2) · Shtojcat 1 dhe 2 të plotësuara dhe fotografitë të bashkëlidhura.

Çdo faqe sigllohet; nënshkrimet përfundimtare dhe tri Shtojcat firmosen të plota.

Nënshkrimet

PËR DHËNËSIN — KREA SH.P.K.

Emër dhe mbiemër .....

Cilësia .....

Firma dhe vula .....

PËR MARRËSIN — MEDICAL SPA GROUP AE

Emër dhe mbiemër .....

Cilësia .....

Firma dhe vula .....

VIJOJNË TRI SHTOJCA, PJESË PËRBËRËSE E KONTRATËS

Shtojca 1	Regjistri i trajnimit dhe i operatorëve	*plotësohet në trajnim*
Shtojca 2	Gjendja e Pajisjes në dorëzim	*plotësohet ditën e dorëzimit, me fotografitë*
Shtojca 3	Konfirmimi i kthimit	*plotësohet në kthim, në krahasim me Shtojcën 2*

Këtyre u shtohet **Standardi NIPEC** i Pajisjes, i përmendur në nenin 5.3.

Shtojca 1 — Regjistri i trajnimit dhe i operatorëve

Kontrata nr. ..... · Pajisja: Multishape Afrodite VS++ — s/n YD400337

Data dhe kohëzgjatja e trajnimit	..... / ..... / ..... · ..... orë
Trajnuesi / organizata	.....
Temat dhe protokollet e trajtuara	.....
Dokumentacioni i dorëzuar	.....

Operatorët e autorizuar për përdorim

Vetëm operatorët e listuar këtu, me Certifikatë në fuqi, mund ta përdorin Pajisjen (neni 5.2).

#	EMËR DHE MBIEMËR	CERTIFIKATA NR.	SKADENCA	FIRMA E OPERATORIT
1			...../...../.....	
2			...../...../.....	
3			...../...../.....	
4			...../...../.....	

DHËNËSI

MARRËSI

Shtojca 2 — Gjendja e Pajisjes në dorëzim

Plotësohet ditën e dorëzimit, së bashku me fotografitë

Kontrata nr. ..... · Data dhe vendi: ..... / ..... / ..... — .....

ZËRI	I PRANISHËM	GJENDJA E VËREJTUR
Trupi i makinës — s/n YD400337	☐ po	
Manipoli i madh	☐ po	
Manipoli i mesëm	☐ po	
Manipoli i vogël	☐ po	
Manipoli i kavitacionit	☐ po	
Njësia e ushqimit elektrik	☐ po	
Manuali i përdorimit *neni 1.4*	☐ po	
Dokumentacioni i konformitetit *neni 1.4*	☐ po	
Standardi NIPEC *neni 5.3*	☐ po	

☐ **Fotografi të datuara, në prani të të dyja Palëve** — numri i fotove: ..... · ruajtur nga: .....

Rezervat e Marrësit: .....

.....

DHËNËSI

MARRËSI

Shtojca 3 — Konfirmimi i kthimit

Plotësohet ditën e kthimit, në krahasim me Shtojcën 2

Kontrata nr. ..... · Data dhe vendi: ..... / ..... / ..... — .....

ZËRI	I KTHYER	GJENDJA NË KTHIM
Trupi i makinës — s/n YD400337	☐ po	
Manipoli i madh	☐ po	
Manipoli i mesëm	☐ po	
Manipoli i vogël	☐ po	
Manipoli i kavitacionit	☐ po	
Njësia e ushqimit elektrik	☐ po	
Manuali dhe dokumentacioni	☐ po	

☐ **Fotografi të kthimit** — numri i fotove: ..... · ☐ krahasuar me fotografitë e dorëzimit (Shtojca 2)

Mospërputhje të konstatuara: .....

Vërejtje dhe rezerva të Palëve: .....

> **NENI 10.3**
> Nënshkrimi për marrjen fizike **nuk nënkupton pranim përgjegjësie** për një dëm të kontestuar.

DHËNËSI

MARRËSI